ROMA

Municipio Roma I Centro

ROMA CAPITALE
Municipio Roma I
24 MAR. 2023
Prot. CA-N° 64995

Prot. n. CA\

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO
(seduta del 24/03/2023)

L'anno 2023, il giorno 24 marzo, alle ore 10:30, si è adunata la Giunta del Municipio Roma I Centro così composta:

Presidente	*Lorenza*	*Bonaccorsi*
Vice Presidente	*Alessandra*	*Sermoneta*
Assessore	*Jacopo*	*Scatà*
Assessore	*Stefano*	*Marin*
Assessore	*Giulia Silvia*	*Ghia*
Assessore	*Giovanna Alberta*	*Campitelli*
Assessore	*Adriano*	*Labbucci*

Sono presenti la Presidente On. Lorenza Bonaccorsi, La Vice Presidente Alessandra Sermoneta, Gli Ass.ri Jacopo Scatà, Stefano Marin

Risultano assenti l'Ass. Giovanna Alberta Campitelli, Giulia Silvia Ghia e Adriano Labbucci.

Risulta altresì presente il Direttore del Municipio Pasquale Libero Pelusi con funzioni di Segretario.
Il Direttore della Direzione Socio Educativa Marco Biasucci

DELIBERAZIONE N.17

Oggetto: Divieto temporaneo dell'esercizio dell'Arte di Strada su Largo Goldoni

Premesso che

Roma Capitale riconosce l'Arte di Strada quale manifestazione culturale e ne valorizza tutte le forme espressive, con i requisiti e secondo la normativa vigente;

con deliberazione n. 24 del 12 aprile 2012 l'Assemblea Capitolina ha approvato il "nuovo Regolamento per l'Arte di Strada;

l'Arte di Strada, fermo restando il possesso delle previste autorizzazioni, è esercitata liberamente anche sul territorio del Municipio Roma I Centro nei limiti del citato Regolamento e, comunque, in modo tale da non recare disturbo ai residenti e non ostacolare;

Considerato che

Largo Goldoni nell'ambito del Centro Storico rappresenta un'importante intersezione stradale interessata da un notevole flusso veicolare e pedonale;

in Largo Goldoni, durante le esibizioni di Artisti di Strada, il libero transito dei pedoni è spesso impedito dalla numerosa presenza di spettatori che assistono alle esibizioni con potenziale pericolo alla sicurezza ed alla loro incolumità;

che per tali sopravvenute ragioni ostative contingenti, con direttiva di Giunta Municipale n. 4 (prot. CA/2023/0050701) si è disposto il divieto temporaneo dell'esercizio dell'Arte di Strada su Largo Goldoni;

Considerato, altresì, che

che l'articolo 3 del Regolamento prevede che "Fermo restando quanto previsto all'art. 2, i singoli Municipi possono individuare spazi ritenuti non idonei per l'esercizio dell'Arte di Strada, comunicandolo agli Uffici del Delegato del Centro Storico e dell'Assessorato alle Politiche Culturali";

che il secondo capoverso del citato articolo 3 prevede anche che "Gli stessi Municipi possono, per sopravvenute ragioni ostative contingenti, vietare temporaneamente l'esercizio dell'Arte di Strada anche in altri luoghi pubblici non ricompresi nella fattispecie di cui al comma precedente;

con nota prot. CA/54662 del 09.03.2023 la Direzione del Municipio ha richiesto alla Polizia Locale – Centro Storico di effettuare un monitoraggio sull'area di Largo Goldoni;

con nota prot. VA/2023/41222 del 20.03.2023, la Polizia Locale – Roma Centro Storico – Sezione Polizia Amministrativa - Reparto Commercio Aree Pubbliche ha riscontrato la citata richiesta evidenziando che in Largo Goldoni sono state accertate nel tempo 15 sanzioni per violazione della D.A.C. 24/2012;

da un controllo eseguito mediante consultazione dell'applicativo in uso alla Centrale Operativa, che gestisce le chiamate in entrate, risultano pervenute n. 25 richieste di intervento in largo Goldoni da parte dei cittadini che lamentano la presenza di Artisti di Strada che fanno uso di strumentazioni con diffusione sonora oltre i limiti consentiti;

ROMA

Municipio Roma I Centro

Preso atto

della concreta e fattuale insostenibilità della mancata libera circolazione del flusso pedonale e dell'uso di strumentazioni con diffusione sonora oltre i limiti consentiti;

delle sopravvenute ragioni ostative contingenti e di quanto previsto dal "Regolamento per l'Arte di Strada";

Visti:

il T.U.E.L., approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

lo Statuto di Roma Capitale;

il Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 8 febbraio 1999 e ss.mm.ii;

il Regolamento per l'Ordinamento di Roma Capitale e per l'organizzazione degli Uffici e Servizi;

la deliberazione di A.C. n. 24 del 12 aprile 2012

che con prot. n. CA/64927/2023 il Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio Roma I Centro, Marco Biasucci, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto";

Il Direttore
F.to M. Biasucci

Che con prot. n.CA/63423/2023 il Direttore del Municipio Pasquale Libero Pelusi ha "attestato la coerenza del provvedimento con i documenti di programmazione" ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 c. 2, lettera d) della deliberazione di Giunta Capitolina n. 222 del 9 ottobre 2017.

Il Direttore
F.to P.L. Pelusi

ROMA

Municipio Roma I Centro

Per i motivi espressi in narrativa

LA GIUNTA DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO

DELIBERA

1. di vietare, per sopravvenute ragioni ostative contingenti, in Largo Goldoni le esibizioni di Artisti di Strada sino al 31 ottobre 2023;

2. di trasmettere la presente deliberazione alla Polizia Locale – Gruppo Centro Storico per la sua applicazione;

3. di darne comunicazione al Gabinetto del Sindaco ed all'Assessorato alle Politiche Culturali, così come stabilito dall'articolo 3 del "Regolamento per l'Arte di Strada".

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

La Presidente
F.to Lorenza Bonaccorsi

Il Segretario
F.to Pasquale Libero Pelusi

ROMA

Municipio Roma I Centro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 24/03/2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Il Direttore